

VERSIONES CONSOLIDADAS

DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Y

DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO

DE LA UNIÓN EUROPEA

(2016/C 202/01)

Índice

	Página
VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA	13
PREÁMBULO	15
TÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES	16
TÍTULO II DISPOSICIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS	20
TÍTULO III DISPOSICIONES SOBRE LAS INSTITUCIONES	22
TÍTULO IV DISPOSICIONES SOBRE LAS COOPERACIONES REFORZADAS	27
TÍTULO V DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN	28
Capítulo 1 Disposiciones generales relativas a la Acción Exterior de la Unión	28
Capítulo 2 Disposiciones específicas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común	30
Sección 1 Disposiciones comunes	30
Sección 2 Disposiciones sobre la Política Común de Seguridad y Defensa	38
TÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES	41
VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA	47
PREÁMBULO	49
PRIMERA PARTE PRINCIPIOS	50
TÍTULO I CATEGORÍAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LA UNIÓN	50
TÍTULO II DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL	53
SEGUNDA PARTE NO DISCRIMINACIÓN Y CIUDADANÍA DE LA UNIÓN	56
TERCERA PARTE POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS DE LA UNIÓN	59
TÍTULO I MERCADO INTERIOR	59
TÍTULO II LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS	59
Capítulo 1 Unión Aduanera	60

	Página
Capítulo 2 Cooperación Aduanera	61
Capítulo 3 Prohibición de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros	61
TÍTULO III AGRICULTURA Y PESCA	62
TÍTULO IV LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES	65
Capítulo 1 Trabajadores	65
Capítulo 2 Derecho de establecimiento	67
Capítulo 3 Servicios	70
Capítulo 4 Capital y pagos	71
TÍTULO V ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA	73
Capítulo 1 Disposiciones generales	73
Capítulo 2 Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración	75
Capítulo 3 Cooperación judicial en materia civil	78
Capítulo 4 Cooperación judicial en materia penal	79
Capítulo 5 Cooperación policial	83
TÍTULO VI TRANSPORTES	85
TÍTULO VII NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES	88
Capítulo 1 Normas sobre competencia	88
Sección primera Disposiciones aplicables a las empresas	88
Sección segunda Ayudas otorgadas por los Estados	91
Capítulo 2 Disposiciones fiscales	93
Capítulo 3 Aproximación de las legislaciones	94
TÍTULO VIII POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA	96
Capítulo 1 Política económica	97
Capítulo 2 Política monetaria	102
Capítulo 3 Disposiciones institucionales	105

	Página
Capítulo 4 Disposiciones específicas para los Estados miembros cuya moneda es el euro	106
Capítulo 5 Disposiciones transitorias	107
TÍTULO IX EMPLEO	112
TÍTULO X POLÍTICA SOCIAL	114
TÍTULO XI EL FONDO SOCIAL EUROPEO	119
TÍTULO XII EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, JUVENTUD Y DEPORTE	120
TÍTULO XIII CULTURA	121
TÍTULO XIV SALUD PÚBLICA	122
TÍTULO XV PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES	124
TÍTULO XVI REDES TRANSEUROPEAS	124
TÍTULO XVII INDUSTRIA	126
TÍTULO XVIII COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL	127
TÍTULO XIX INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESPACIO	128
TÍTULO XX MEDIO AMBIENTE	132
TÍTULO XXI ENERGÍA	134
TÍTULO XXII TURISMO	135
TÍTULO XXIII PROTECCIÓN CIVIL	135
TÍTULO XXIV COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA	136
CUARTA PARTE ASOCIACIÓN DE LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR	137
QUINTA PARTE ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN	139
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN	139
TÍTULO II POLÍTICA COMERCIAL COMÚN	139
TÍTULO III COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES Y AYUDA HUMANITARIA	141
Capítulo 1 Cooperación para el desarrollo	141
Capítulo 2 Cooperación económica, financiera y técnica con terceros países	142
Capítulo 3 Ayuda humanitaria	143

	Página
TÍTULO IV MEDIDAS RESTRICTIVAS	144
TÍTULO V ACUERDOS INTERNACIONALES	144
TÍTULO VI RELACIONES DE LA UNIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y CON TERCEROS PAÍSES Y DELEGACIONES DE LA UNIÓN	147
TÍTULO VII CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD	148
SEXTA PARTE DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS	149
TÍTULO I DISPOSICIONES INSTITUCIONALES	149
Capítulo 1 Instituciones	149
Sección primera El Parlamento Europeo	149
Sección segunda El Consejo Europeo	152
Sección tercera El Consejo	153
Sección cuarta La Comisión	155
Sección quinta El Tribunal de Justicia de la Unión Europea	157
Sección sexta El Banco Central Europeo	167
Sección séptima El Tribunal de Cuentas	169
Capítulo 2 Actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras disposiciones	171
Sección primera Actos jurídicos de la Unión	171
Sección segunda Procedimientos de adopción de los actos y otras disposiciones	173
Capítulo 3 Órganos consultivos de la Unión	177
Sección primera El Comité Económico y Social	177
Sección segunda El Comité de las Regiones	178
Capítulo 4 El Banco Europeo de Inversiones	180
TÍTULO II DISPOSICIONES FINANCIERAS	181
Capítulo 1 Recursos propios de la Unión	181
Capítulo 2 Marco financiero plurianual	182
Capítulo 3 Presupuesto anual de la Unión	183
Capítulo 4 Ejecución del presupuesto y aprobación de la gestión	186

	Página
Capítulo 5 Disposiciones comunes	187
Capítulo 6 Lucha contra el fraude	188
TÍTULO III COOPERACIONES REFORZADAS	189
SÉPTIMA PARTE DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES	192
PROTOCOLOS	201
Protocolo (nº 1) sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea	203
Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad	206
Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	210
Protocolo (nº 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo	230
Protocolo (nº 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones	251
Protocolo (nº 6) sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea	265
Protocolo (nº 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea	266
Protocolo (nº 8) sobre el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales	273
Protocolo (nº 9) sobre la decisión del Consejo relativa a la aplicación del apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y del apartado 2 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, por una parte, y a partir del 1 de abril de 2017, por otra	274
Protocolo (nº 10) sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea	275
Protocolo (nº 11) sobre el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea	278
Protocolo (nº 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo	279
Protocolo (nº 13) sobre los criterios de convergencia	281
Protocolo (nº 14) sobre el Eurogrupo	283

	Página
Protocolo (nº 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	284
Protocolo (nº 16) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca	287
Protocolo (nº 17) sobre Dinamarca	288
Protocolo (nº 18) sobre Francia	289
Protocolo (nº 19) sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea	290
Protocolo (nº 20) sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al Reino Unido y a Irlanda	293
Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia	295
Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca	298
Protocolo (nº 23) sobre las relaciones exteriores de los Estados miembros con respecto al cruce de fronteras exteriores	303
Protocolo (nº 24) sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea	304
Protocolo (nº 25) sobre el ejercicio de las competencias compartidas	306
Protocolo (nº 26) sobre los servicios de interés general	307
Protocolo (nº 27) sobre mercado interior y competencia	308
Protocolo (nº 28) sobre la cohesión económica, social y territorial	309
Protocolo (nº 29) sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros	311
Protocolo (nº 30) sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido	312
Protocolo (nº 31) sobre las importaciones en la Unión Europea de productos petrolíferos refinados en las Antillas Neerlandesas	314
Protocolo (nº 32) relativo a determinadas disposiciones sobre adquisición de bienes inmuebles en Dinamarca	317
Protocolo (nº 33) sobre el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	318

	Página
Protocolo (nº 34) sobre el régimen especial aplicable a Groenlandia	319
Protocolo (nº 35) sobre el artículo 40.3.3 de la Constitución Irlandesa	320
Protocolo (nº 36) sobre las disposiciones transitorias	321
Protocolo (nº 37) sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero	327
ANEXOS DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA	329
ANEXO I Lista prevista en el artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	331
ANEXO II Países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones de la cuarta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	334
DECLARACIONES anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa <i>firmado el 13 de diciembre de 2007</i>	335
A. DECLARACIONES RELATIVAS A DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS	337
1. Declaración relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	337
2. Declaración relativa al apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea	337
3. Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea	337
4. Declaración relativa a la composición del Parlamento Europeo	337
5. Declaración relativa al acuerdo político del Consejo Europeo sobre el proyecto de Decisión relativa a la composición del Parlamento Europeo	337
6. Declaración relativa a los apartados 5 y 6 del artículo 15, a los apartados 6 y 7 del artículo 17 y al artículo 18 del Tratado de la Unión Europea	338
7. Declaración relativa al apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y al apartado 2 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	338
8. Declaración relativa a las medidas prácticas que deberán adoptarse al entrar en vigor el Tratado de Lisboa por lo que respecta a la Presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores	340
9. Declaración relativa al apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea sobre la Decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo	341
10. Declaración relativa al artículo 17 del Tratado de la Unión Europea	342
11. Declaración relativa a los apartados 6 y 7 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea	342
12. Declaración relativa al artículo 18 del Tratado de la Unión Europea	342

	Página
13. Declaración relativa a la política exterior y de seguridad común	343
14. Declaración relativa a la política exterior y de seguridad común	343
15. Declaración relativa al artículo 27 del Tratado de la Unión Europea	343
16. Declaración relativa al apartado 2 del artículo 55 del Tratado de la Unión Europea	344
17. Declaración relativa a la primacía	344
18. Declaración relativa a la delimitación de las competencias	344
19. Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	345
20. Declaración relativa al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	345
21. Declaración relativa a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial	345
22. Declaración relativa a los artículos 48 y 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	346
23. Declaración relativa al párrafo segundo del artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	346
24. Declaración relativa a la personalidad jurídica de la Unión Europea	346
25. Declaración relativa a los artículos 75 y 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	346
26. Declaración relativa a la no participación de un Estado miembro en una medida basada en el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	346
27. Declaración relativa al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	347
28. Declaración relativa al artículo 98 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	347
29. Declaración relativa a la letra c) del apartado 2 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	347
30. Declaración relativa al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	347
31. Declaración relativa al artículo 156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	348
32. Declaración relativa a la letra c) del apartado 4 del artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	348
33. Declaración relativa al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	349
34. Declaración relativa al artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	349
35. Declaración relativa al artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	349

	Página
36. Declaración relativa al artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la negociación y celebración de acuerdos internacionales por los Estados miembros en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia	349
37. Declaración relativa al artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	349
38. Declaración relativa al artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el número de abogados generales del Tribunal de Justicia	350
39. Declaración relativa al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	350
40. Declaración relativa al artículo 329 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	350
41. Declaración relativa al artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	350
42. Declaración relativa al artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	351
43. Declaración relativa al apartado 6 del artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	351
B. DECLARACIONES RELATIVAS A PROTOCOLOS ANEJOS A LOS TRATADOS	352
44. Declaración relativa al artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea	352
45. Declaración relativa al apartado 2 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea	352
46. Declaración relativa al apartado 3 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea	352
47. Declaración relativa a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea	352
48. Declaración relativa al Protocolo sobre la posición de Dinamarca	353
49. Declaración relativa a Italia	353
50. Declaración relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias	354
C. DECLARACIONES DE ESTADOS MIEMBROS	355
51. Declaración del Reino de Bélgica relativa a los Parlamentos nacionales	355
52. Declaración del Reino de Bélgica, de la República de Bulgaria, de la República Federal de Alemania, de la República Helénica, del Reino de España, de la República Italiana, de la República de Chipre, de la República de Lituania, del Gran Ducado de Luxemburgo, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Austria, de la República Portuguesa, de Rumanía, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca relativa a los símbolos de la Unión Europea	355
53. Declaración de la República Checa relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	355

	Página
54. Declaración de la República Federal de Alemania, de Irlanda, de la República de Hungría, de la República de Austria y del Reino de Suecia	356
55. Declaración del Reino de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	356
56. Declaración de Irlanda relativa al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia	356
57. Declaración de la República Italiana relativa a la composición del Parlamento Europeo	357
58. Declaración de la República de Letonia, de la República de Hungría y de la República de Malta relativa a la ortografía del nombre de la moneda única en los Tratados	357
59. Declaración del Reino de los Países Bajos relativa al artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	357
60. Declaración del Reino de los Países Bajos relativa al artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	358
61. Declaración de la República de Polonia relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	358
62. Declaración de la República de Polonia relativa al Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido	358
63. Declaración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la definición del término «nacionales»	358
64. Declaración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa al derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo	358
65. Declaración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa al artículo 75 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	359
Tablas de correspondencias	361
Tratado de la Unión Europea	361
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	366